

Grunenthal de Mexico S.A .de C.V



Grunenthal de Mexico
S.A .de C.V

Grunenthal de Mexico S.A .de C.V - Periférico Sur No. 5991 - Col. Arenal Tepepan C.P. - México

Empresa
CUESTA Y LLACA SC
CANOA 521 402
TIZAPAN
01090 CIUDAD DE MEXICO-ALVARO
OBREGON

RFC: CLA980911IYA

Persona de contacto
N.Lopez

eMail
Nancy.Lopez
@grunenthal.com

Teléfono

Fax

Fecha de impresión
08.05.2025

Dirección de envío:

Grunenthal de Mexico, SA de CV
Attn. Nancy Lopez
Periferico sur 5991
14610 Mexico, D.F.-Ciudad de Mexico

ORDEN DE COMPRA

Núm. Orden	Fecha	Su persona de	Página
4500790698	08.05.2025	ANGELES ACEVES	1 de 3
Su núm.	Moneda		
32710	USD		

COPIA

De acuerdo con nuestras condiciones de compra, le confirmamos el siguiente pedido:

Condiciones de entrega:

Condiciones de pago: Pago a 45 días

Pos.	Nº artículo Descripción	Ctd. / Ud.	Precio / Unidad	Importe neto
00010	TRAMITE MIGRATORIO	1 UP	1.000,00 / 1 UP	1.000,00
	Este artículo incluye los siguientes servicios:			
		1 UP	1.000,00 / 1 UP	1.000,00
	TRAMITE MIGRATORIO			
	Fecha de entrega: Dia 30.05.2025.			
	HONORARIOS TRAMITE MIGRATORIO - Hijo Ximena Salinas			
Importe neto total			USD	1.000,00

Grunenthal de Mexico S.A .de C.V

Núm. Orden	Fecha	Su persona de	Página
4500790698	08.05.2025	ANGELES ACEVES	2 de 3
	Su núm.		Moneda
	32710		USD

Valor total de Orden Compra expresado sin impuestos. En caso aplicar, favor de desglosar en su factura los impuestos retenidos y/o trasladados para este bien o servicio.

Los Terminos y Condiciones Generales de Compra se encuentran al final del presente documento y son consideradas parte integral del mismo.
Consideramos esta Orden de Compra como aceptada, salvo indicación de su parte en sentido contrario en un plazo máximo de 3 días a partir de la fecha de transmisión de la misma,
Considere este documento como válido aún si no contine firma escrita en él.

Este documento se crea automáticamente y por tanto es válido sin firma.

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

ARTICULO 1 - OBJETO - DEFINICIONES

Estas Condiciones Generales de Compra (en adelante las "CGC") son y serán aplicables a toda adquisición de productos al Vendedor por parte del Comprador, y sólo podrán modificarse con el consentimiento expreso por escrito del Comprador y del Vendedor. En estas CGC, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación: "Comprador": Grünenthal de México S.A de C.V.

"Vendedor": la persona, empresa o cualquier otra entidad legal elegida por el Comprador para ejecutar el Pedido.

"Productos": todo servicio, todo bien, toda materia prima o todo producto terminado, incluidos los documentos relacionados y/o servicios que el Vendedor debe suministrar al Comprador.

"Pedido": todo acuerdo por escrito entre el Comprador y el Vendedor por el cual el último acepta suministrar los productos al primero que acepta recibirlos y pagar el precio.

"Derechos de Propiedad Intelectual o DPI": todos aquellos derechos inmateriales, como los derechos de autor u otros derechos del mismo carácter, derechos sobre bases de datos y programas, derechos de diseño, derecho de modelos, patentes, marcas y nombres de dominio respecto a los Productos.

"Especificaciones": todas aquellas descripciones y/o características particulares y demás especificaciones de los Productos mencionadas en el Pedido.

ARTICULO 2 - DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

El contrato de compraventa (el "Contrato") constará de los documentos siguientes, en orden de importancia:

- 1) el Pedido y sus condiciones específicas;
- 2) las Especificaciones; y
- 3) las presentes CGC.

En caso de inconsistencia y/o discrepancia entre los instrumentos entre los anteriores documentos el número 1) prevalecerá sobre 2) y 3) y el número 2) prevalecerá sobre 3), pero solo en la medida de la inconsistencia y/o discrepancia.

Si el Vendedor diera curso al Contrato, este hecho significará la total y absoluta aceptación de los términos del Contrato y en consecuencia la aceptación de las presentes CGC.

ARTICULO 3 - ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR.

El Vendedor, en su calidad profesional, tiene la obligación de aconsejar al Comprador y utilizará su conocimiento profesional a fin de obtener el resultado estipulado en el Contrato; deberá entregar los Productos correspondientes a las exigencias, necesidades y Especificaciones del Comprador. El Vendedor suministrará al Comprador los planos detallados, esquemas, instrucciones, descripciones, cálculos, certificados de control, de conformidad o de calidad así como cualquier otro documento necesario, con respecto a los Productos.

ARTICULO 4 - CESION Y SUBCONTRATACIÓN

El Vendedor no cederá parcial o totalmente el Contrato, y no subcontratará parcial o totalmente su ejecución, sin consentimiento previo escrito del Comprador. Toda cesión o subcontratación que se haya practicado o intentado practicar sin dicho consentimiento será considerada nula por el Comprador de conformidad con el Artículo 13 siguiente. En todo caso, el Vendedor será enteramente responsable ante el Comprador del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

ARTICULO 5 - DPI.

Cada Parte conserva la propiedad de todos los derechos (en particular sobre patentes, marcas, modelos, planos, documentación, etc.) de que sea titular al momento de aceptar el Pedido a menos que el acuerdo sea ceder esos derechos al Comprador o fuere una obra por encargo del Comprador en cuyo caso pasará a ser titular de esos derechos el Comprador. El Vendedor se compromete a proteger al Comprador contra toda reclamación o acción judicial procedente del uso y/o de la posesión de los Productos, por competencia desleal o imitación de los DPI.

ARTICULO 6 - CONFIDENCIALIDAD - PUBLICIDAD

Toda la documentación e información utilizadas en relación con la ejecución del Contrato sólo podrán darse a conocer a una tercera parte con el consentimiento previo por escrito de la Parte propietaria y únicamente tras haber obtenido un compromiso de confidencialidad por escrito de la tercera parte implicada. Una vez finalizada la ejecución del Contrato, cada Parte devolverá a la otra Parte toda la documentación que le haya transmitido al respecto.

Ninguna declaración pública, promoción, ningún artículo de prensa u otro tipo de divulgación a terceras partes podrá ser efectuado por una de las Partes sin permiso previo por escrito de la otra Parte.

ARTICULO 7 - PLAZOS - PENALIZACIONES POR ENTREGAS TARDIAS.

El cumplimiento de los plazos de tiempo indicados en el Pedido es imperativo y constituye una condición determinante sin la cual el Comprador no hubiera contratado. A menos que se indique lo contrario en el Pedido, el retraso o demora por parte del Vendedor en la fecha de entrega estipulada generará la obligación por parte del Vendedor de pagar una pena por retraso en la entrega equivalente al dos por ciento (2%) del precio total de compra de los Productos no entregados a tiempo por cada día de retraso. Se clara que esta pena es por el simple retraso y que el Comprador tendrá adicionalmente el derecho a indemnización por daños y perjuicios.

El Vendedor informará al Comprador de cualquier retraso probable en su ejecución del Pedido tan pronto como tenga conocimiento del mismo.

ARTICULO 8 - CONDICIONES FINANCIERAS

Los precios y las condiciones de facturación y de pago estarán especificados en el Pedido.

ARTICULO 9 - CONFORMIDAD - GARANTÍAS.

En ningún caso, ni la firma del recibo de entrega, ni el pago de facturas implicará la aceptación de los Productos entregados o la renuncia del Comprador a utilizar cualquier medio jurídico para obtener la entrega de Productos de conformidad con el Pedido.

Además de las garantías previstas por la legislación vigente, el Vendedor garantiza al Comprador los Productos contra todo defecto o inconformidad que pudieran afectar a la totalidad o parte de los Productos conforme a lo previsto en el párrafo siguiente. Durante el período de garantía, el Vendedor sustituirá, a primera solicitud del Comprador, todos aquellos productos defectuosos o llevará a cabo las modificaciones, ajustes o servicios adicionales que pudieran resultar necesarios para que los Productos satisfagan las condiciones acordadas. El Vendedor correrá con todo costo de reparación, sustitución y servicios adicionales, además de la totalidad de los costos de viaje y transporte asociados. Se aplicará una nueva garantía a todas las partes que sean reparadas o sustituidas.

El Comprador tendrá doce meses contados a partir de la fecha de recepción de cualquier Producto para reclamar al Vendedor cualquier falta de cantidad de Productos.# Adicionalmente, el Comprador tendrá cinco años contados a partir de la fecha de recepción de los Productos para reclamar al Vendedor cualquier falta de calidad, vicios ocultos y/o internos y/o defectos de los Productos. Esto es, las partes acuerdan y consienten en extender los plazos para reclamar establecidos en el artículo trescientos ochenta y tres del Código de Comercio conforme a lo previsto en este párrafo.

ARTICULO 10 - TRASPASO DE RIESGOS.

Si no se especifica de otro modo en el Pedido, en los contratos de ámbito nacional, el Vendedor asumirá toda responsabilidad y riesgo asociados a los Productos, hasta su entrega en el destino indicado en el Pedido; en los contratos internacionales, se realizará la entrega conforme a DDP (Incoterms CIC 2000), en el punto de destino especificando en el Pedido. El riesgo y/o pérdida de los Productos serán transmitidas al momento de su entrega en el lugar indicado en el Pedido. Toda cláusula de retención de propiedad no aplica.

ARTICULO 11 - SEGUROS - RESPONSABILIDAD.

11.1 - Seguros.

El Vendedor contratará una póliza de seguro, con una compañía de seguros de primer orden de prestigio, mantenida en vigencia durante el periodo del Pedido y de la garantía, relativa a su responsabilidad civil y frente a terceros, por el importe estipulado en las condiciones específicas del Pedido o si no se estipulara dicho importe, por un importe mínimo de 2,500,000 Euros (o su equivalente en moneda local) por incidente susceptible de seguro y por año, que cubra a personas, activos tangibles e intangibles. El Vendedor deberá proporcionar al Comprador en cualquier momento copia de la póliza.

11.2 - Responsabilidad

El Vendedor será responsable de los daños y perjuicios de todo tipo que cause por actos que le sean imputables, incluyendo incumplimiento a sus obligaciones y/o a la legislación aplicable.

El Vendedor será responsable de las consecuencias derivadas de un embalaje defectuoso; en caso de que los Productos se perdieran o sufrieran daños durante el transporte. El Vendedor se hará cargo de sustituir o reparar inmediatamente los Productos, a su costo. Mientras se estén realizando servicios in-situ, el Vendedor será responsable de los daños originados por su personal o el personal de sus subcontratistas o por su material o equipamiento ante el Comprador o ante toda tercera parte presente en el sitio.

En la medida permitida por la legislación aplicable, la responsabilidad contractual del Comprador (incluyendo entre otros por pérdidas, daños y perjuicios), estará limitada a la cantidad máxima equivalente al precio previsto en el Pedido.

ARTICULO 12 - FUERZA MAYOR.

Ninguna de las Partes será responsable del incumplimiento de sus obligaciones contractuales si dicho incumplimiento se debiera a un acontecimiento imprevisible, inevitable y más allá del control de la Parte afectada, es decir caso fortuito o fuerza mayor, pero solo durante el tiempo que dure dicho caso fortuito o fuerza mayor.

ARTICULO 13 - TERMINACION.

El Comprador podrá sin causa, por conveniencia, sin responsabilidad y en cualquier momento durante el plazo o vigencia del Contrato (incluyendo cualquier Pedido), dar por terminado el mismo dando un simple aviso por escrito al Vendedor con al menos diez días naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación y sin necesidad de declaración o resolución judicial. El Comprador, solamente estará obligado a pagar al Vendedor, los Productos efectiva y correctamente entregados hasta la fecha efectiva de terminación.

ARTICULO 14 - INCUMPLIMIENTO - RESCISIÓN

Si el Comprador incumple con cualquiera de sus obligaciones, el Vendedor se obliga a dar un aviso por escrito al Comprador para que éste pueda subsanar dicho incumplimiento dentro de los treinta días naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba la notificación.

Si el Vendedor incumple con cualquiera de sus obligaciones, el Comprador podrá rescindir parcial o totalmente el Contrato (incluyendo cualquier Pedido) dando un simple aviso por escrito al Vendedor, lo anterior sin responsabilidad y sin necesidad de declaración o sentencia judicial. En este supuesto la rescisión tendrá efectos a partir de la fecha del aviso de rescisión referido en este párrafo.

Adicionalmente, el Comprador también podrá contratar a cargo del Vendedor las obligaciones que éste no cumpla, incluso cuando dicho costo supere el importe previsto y sin perjuicio de los derechos del Comprador a recibir pagos en concepto de penalización según lo dispuesto en el Artículo 7 anterior.

Además, el Comprador podrá rescindir el Contrato (incluyendo cualquier Pedido) en caso de concurso, insolvencia o quiebra, o si se produjera un cambio en el control del capital del Vendedor si dicho cambio pudiera afectar los intereses jurídicos, comerciales y/o financieros del Comprador.

En caso de terminación o rescisión del Contrato (incluyendo cualquier Pedido) por cualquier causa, el Comprador no tendrá la obligación de comprar la cantidad y/o valor de los Productos previstos en el Contrato (incluyendo cualquier Pedido).

ARTICULO 15 - RESPETO DE LAS LEYES Y NORMAS.

Cada Parte cumplirá con las leyes, las normativas, los reglamentos y las ordenanzas aplicables al Contrato. En la entrega de los Productos y durante los servicios in-situ, el Vendedor respetará todas las reglas y normas en vigor en las instalaciones del Comprador relativas a la salud, seguridad, condiciones de trabajo y medio ambiente. El Vendedor se compromete a comunicar al Comprador, tras previa solicitud por parte de este último, toda información que le permita identificar el origen, lugar y fecha de fabricación de los Productos, además de los números de lote.

El Comprador o sus representantes autorizados podrán, en cualquier momento, realizar una inspección de las instalaciones del Vendedor, sin que éste derecho de visita produzca trastornos al Vendedor en el ejercicio de su actividad. Dichas visitas no implican aceptación alguna de los Productos por parte del Comprador ni liberan al Vendedor de sus obligaciones.

ARTICULO 16 - INDEPENDENCIA LABORAL.

Todo el personal del Vendedor, en especial el que asigne para en su caso la prestación de servicios, es y será personal exclusivo del Vendedor siendo éste consecuentemente su único patrón para todos los efectos legales a que haya lugar, para lo cual el Vendedor conviene y se obliga a deslindar y sacar en paz y a salvo y en su caso indemnizar al Comprador derivado de lo anterior.

El Vendedor conviene y se obliga a que todo su personal y subordinados estén inscritos ante las dependencias e instituciones de seguridad social aplicables, incluyendo en el caso de un Vendedor mexicano ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Vendedor se obliga a evidenciar lo anterior al Comprador dentro de los tres días naturales siguientes a la fecha en que el Comprador se lo solicite al Vendedor.

ARTICULO 17 - LEY VIGENTE - JURISDICCIÓN.

Las Partes acuerdan que cualquier desavenencia, disputa y/o controversia relacionada o derivada con el Contrato se someterá a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando por ello las Partes a cualquier otro fuero y jurisdicción que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

La Convención de Viena sobre la Venta Internacional de Mercancías no es aplicable.

ARTICULO 18 - DISPOSICIONES VARIAS.

Si una o varias de las disposiciones de las presentes CGC llegasen a ser nulas las Partes las reemplazarán por otras lo más cercano posible a la intención original.

El Vendedor no podrá ni tendrá facultades para obligar al Comprador.

En caso de inconsistencia entre el idioma español e inglés, el español prevalecerá pero solo en la medida de la inconsistencia.

La fecha de la factura del Vendedor deberá ser posterior a la fecha del Pedido y posterior a la entrega efectiva de los Productos amparados por la factura respectiva.